



Police Locale Zone Midi

Annexe au PV n° 011008/24
Suite PV initial
BR.52.L3.001980/2024

CONFIDENTIEL

CONVOCATION - Cat III

TER D3 - Pool Apostilles

Eric.Beckers@police.belgium.eu

Rue du Patinage, 44

1190 FOREST

Tél: 02/559.88.75

Monsieur VAN DER AA
Stephane, Hans, Rudy
Avenue Van Volxem 208 boîte bs31

1190 Forest

Le 01-03-24

**CATÉGORIE III – CONVOCATION ÉCRITE AVEC MENTION DES DROITS –
AUDITION D'UNE PERSONNE MAJEURE À QUI UNE INFRACTION
PUNISSABLE D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EST IMPUTÉE**

CONVOCATION POUR ÊTRE ENTENDU

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir vous présenter au commissariat de police situé :

**Rue du Patinage, 44
1190 FOREST**

Le	12/03/24	à	16:00	et	heures ou
Le		entre		et	heures ou
Le		entre		et	heures

Si vous ne pouvez être présent aux dates et heure fixées, veuillez nous contacter afin de convenir d'un nouveau rendez-vous (Eric.Beckers@police.belgium.eu).

Vous serez entendu sur des faits qui concernent une infraction punissable d'une peine privative de liberté qui pourraient vous être reprochés, plus précisément :

Faits : Calomnie et difflamation

Lieu : à 1190 Forest Av. V. Volxem 208

Moment : 17/01/2024 11:45 heures

Beckers Eric, Premier Inspecteur

Veuillez prendre attentivement connaissance de vos droits énoncés ci-dessous :

1° Vous serez entendu en qualité de suspect et vous avez le droit, avant cette audition sur les faits précités, d'avoir une concertation confidentielle avec un avocat de votre choix ou un avocat qui vous est désigné (voir plus loin sous 9° point). Vous êtes libre de le faire mais vous devez vous-même prendre l'initiative. Si vous consultez un avocat, il est préférable de lui présenter cette invitation afin de l'informer des faits sur lesquels vous serez entendu. Vous avez également le droit de vous faire accompagner par votre avocat et de vous faire assister par celui-ci durant votre audition. Il vous est conseillé de vous concerter avec votre avocat à ce sujet. En tout état de cause, lorsque vous vous présenterez à l'audition, vous serez présumé avoir consulté un avocat.

2° Lors de votre audition vous pouvez - après avoir décliné votre identité - choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de vous faire.

3° Pendant l'audition, vous ne pouvez pas être contraint de vous accuser vous-même.

4° Vos déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice, et peuvent par conséquent être utilisées contre vous-même ou à charge d'une autre personne.

5° Pendant l'audition vous pouvez demander que toutes les questions qui vous sont posées ainsi que vos réponses soient actées dans les termes utilisés.

6° Vous n'êtes pas privé de votre liberté et vous pouvez, en conséquence, aller et venir à tout moment.

Tenez toutefois compte du fait que le procureur du Roi¹ peut, compte tenu des circonstances, ordonner une arrestation dans le cadre de l'information. Il vous est donc conseillé de donner suite à la présente invitation.

7° Pendant l'audition vous pouvez demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés.

8° Vous pouvez utiliser des documents en votre possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et vous pouvez, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.

9° Si vous ne disposez pas de ressources suffisantes pour payer un avocat, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont éventuellement applicables. Dans ce cas il vous est conseillé de prendre vous-même contact avec le bureau d'aide juridique situé au palais de justice et de demander la désignation d'un avocat (adresse - téléphone - site internet²)

En annexe vous trouvez la déclaration écrite de vos droits dans la langue de la procédure.³

¹ Soit le juge d'instruction.

² Les données de votre bureau d'assistance juridique peuvent être précisées et mentionnées par arrondissement judiciaire ou section.

³ La déclaration écrite des droits peut être fournie à l'intéressé dans une langue qu'il comprend sur base des informations dont la police dispose.



PZ ZUID
5341

Bijlage aan PV nr. BR. L3.011008/2024 dd 01/03/2024

TER D3 - Pool Kantschriften
Schaatsstraat 44
1190 Vorst
(T) 02/559.80.00
(F) 02/559.80.09

**CATEGORIE III/2 – MEERDERJARIGE VERDACHTEN¹ VAN FEITEN WAARVOOR EEN
VRIJHEIDSSTRAF KAN WORDEN OPGELEGD
ELK VERHOOR NA SCHRIFTELIJKE UITNODIGING²
MET BIJSTAND ADVOCaat**

Deel 1

Op 12 maart 2024, 15:57,

Wij, Opsteller Beckers Eric, Eerste Inspecteur
, van de politie van Lokale Politie Zone Zuid hebben vóórleer over te gaan tot het verhoor van:

Naam, Voornaam: VAN DER AA Stephane, Hans, Rudy
Geboren te Ostende op 25/10/1976
Nationaliteit: België
Ingeschreven te: 1190 Vorst, Van Volxemlaan 208, bus bs31

deze schriftelijk uitgenodigd op 01/03/2024

De schriftelijke uitnodiging bevat de beknopte mededeling van de feiten en de vermelding van de rechten van betrokkene.³

De verklaring van rechten werd samen met de uitnodiging overgemaakt.

Betrokkene laat zich tijdens het verhoor bijstaan door meester LAMBERS Nikolaas en VAN DE VENNE Esther

¹ Niet van hun vrijheid benomen.

² De schriftelijke uitnodiging vermeldt alle rechten en geldt als mededeling van deze rechten.

³ Schrappen wat niet past: dit geldt niet bij uitnodiging voor een navolgend verhoor betreffende dezelfde feiten.

PZ ZUID
5341

Bijlage aan PV nr. BR. 13 011008/2024 dd 01/03/2024

TER D3 - Pool Kantschriften
Schaatsstraat 44
1190 Vorst
(T) 02/559.80.00
(F) 02/559.80.09

Deel 2

Verhoren te Vorst op 12/03/2024 om 16.00 uur

VAN DER AA Stephane, Hans, Rudy

die op ondervraging verklaart:

"Ik wens mij uit te drukken in het Frans en wens deze taal te gebruiken in de rechtspleging."

Eigenlijke verhoor

Vraag : Gelieve uw identiteit mede te delen ?

Antwoord : Ik heet VAN DER AA Stephane, Hans, Rudy

Geboren te Ostende op 25/10/1976

Nationaliteit: België

Ingeschreven te: 1190 Vorst, Van Volxemlaan 208, bus bs31

V : Bevestigt U dat U kennis genomen hebt van uw rechten en dat U deze begrepen hebt ?

A : Ja dit bevestig ik.

V : Meester bevestigt U dat uw client effectief zijn rechten begrepen heeft ?

A : Ja absoluut.

V : Bent u akkoord om onze vragen te beantwoorden ?

A : Ja.

V : Wat is uw familiale situatie ?

A : Ik ben alleenstaande.

V : Wat is uw professionele toestand ?

A : Momenteel ben ik zonder werk en ben ik op invaliditeit.

S.I.: Sind 08/2020, période van mijn ontslag.

V: Wat zijn uw inkomen en vaste uitgaven ?

A : Mijn uitkering is 2000 eur /maand en ik betaal een hypotheek van ongeveer 500 eur/maand.

TER D3 - Pool Kantschriften
Schaatsstraat 44
1190 Vorst
(T) 02/559.80.00
(F) 02/559.80.09

V : Wat zijn uw communicatiemiddelen ?

A : Mijn oproepnummer is 0493/70 16 01 , het is een proximus abonement op mijn naam.

Ik heb een twitter-account: stepvda. (tevens voor instagram, ...)

V: Hebt U reeds problemen gehad met het gerecht ?

A : Nee.

V: Kent U de reden van uw aanwezigheid voor verhoor ?

A : Niet precies.

V: Wenst U een spontane verklaring af te leggen ?

A : Nee.

V : Kent U de genaamde VANRILLAER Boris?

A : Ja.

S.I.: Dit is een ex-collega van mijn werk.

S.I.: NortgateArinso

S.I.: Ik werkte er als "director-strategy, de laatste jaren.

S.I.: Ik begon er te werken op 01/2004 en eindigde in 08/2020.

V : De genaamde VANRILLAER Boris meldt in zijn klacht dat U sinds uw ontslag beweringen zou hebben gedaan die bepaalde personen en het bedrijf in een slecht daglicht bracht.

Kunt U hieromtrent meer uitleg geven?

A : In 2019 was ik op ziekteverlof en werd ik opgevolgd door een psycholoog.

Normaal gezien ging ik in 2020 terug gaan werken (3/5).

In maart 2020 hernam ik mijn werk. De eerste weken verliepen goed.

Halverwege maart 2020 mochten wij niet meer naar kantoor gaan wegens de covid pandemie.

Einde maart nam ik de beslissing (met mijn psycholoog) om even te wachten met het opzeggen van mijn job.

Begin april 2020 stel ik vast dat Boris mij geen duidelijke instructies geeft betreffende mijn ambt.

Midden mei neem ik de beslissing om mijn ontslag in te dienen, wat ik tevens doe.
Ontslag via e-mail ingediend.

De dag nadien heb ik een gesprek met "Alan" daar deze verbaasd was aangaande mijn ontslag.
Ik vroeg deze laatste om mijn ontslagaanvraag te bevestigen voor ontvangst, wat hij weigerde (verbaal).

TER D3 - Pool Kantschriften
Schaatsstraat 44
1190 Vorst
(T) 02/559.80.00
(F) 02/559.80.09

Uiteindelijk in 08/2020 kreeg ik mijn ontslag.

Ter informatie had ik een paar maanden voordien het akkoord gehad van mijn mutualiteit om 100 % op de mutualiteit te vallen, wat als gevolg had dat mijn werkgever geen onslagpremie moest betalen.

Na mijn ontslag had ik het zeer moeilijk om de motivatiebrief te kunnen aanvaarden.

Ik leefde deze situatie zeer slecht, waardoor ik in 09/2020 spijtig genoeg een wanhoopsdaad had (zelfmoordpoging).

Tussen 2020 en 2023 heb ik geen enkele contact meer gehad met mijn vroegere werkgever. In 2023 heb ik mijzelf emotioneel weer in handen, en denk ik aan het verleden.

Ik begreep niet waarom ik mijn ontslag ontving, hoewel ik voordien zelf naar mijn ontslag aangeboden had en welke zij niet wilden bevestigen (per e-mail).

Daarom probeer ik in 2023 terug contact op te nemen met mijn vroegere werkgever om een officieuze gesprek met hun te hebben, zodat ik hun motivatie zou kunnen begrijpen, dit tevens daar ik gedurende mij 16 jarige loopbaan nooit een negatieve evaluatie had gekregen.

In begin 08/2023 stuur ik mijn publicatie-project naar "SCHOOL S." (functie CO). Als antwoord hierop kreeg ik van ROGERS Michael een telefoonoproep, waarin deze mij liet weten dat zij de zaak gingen onderzoeken (interne en externe onderzoek - ik werkte actief mee aan dit onderzoek door een interview af te leggen op hun aanvraag).

Ik kreeg de conclusies van hun onderzoek, namelijk dat er geen enkele aantijgingen waren aangaande feiten van belaging.

Ik kreeg nooit het inhoudelijke van dit onderzoek, daar deze voor hun vertrouwelijk was.

Uiteindelijk kom ik tot de vaststelling dat er geen enkele officieuze gesprek mogelijk zal zijn met mijn ex werkgevers.

Op 01/01/2024 neem ik het besluit om mijn artikel op LinkedIn te publiceren, waarop ik omstreeks 07/01/2024 een dagvaarding kreeg.

TER D3 - Pool Kantschriften
Schaatsstraat 44
1190 Vorst
(T) 02/559.80.00
(F) 02/559.80.09

V : Kunt U mij meer uitleg geven aangaan de titel hernomen in uw publicatie?

A : Deze titel was provocerend daar ik een reactie wou krijgen van Boris en mijn ex-werkgever.

V : Wat bedoelt Boris met de term " Belaging betreffende homofobie" (harcèlement sur l'homophobie)?

A : Sinds ik daar werkte, werd ik er attent op gemaakt door DAOUK Samir dat ik geen geruchtbaarheid moest geven aan mijn seksuele geaardheid.

Ik was ervan bewust dat Boris mijn seksuele geaardheid kende en daarom soms misplaatste opmerkingen over maakte.

V : Wat bedoelt Boris met "referentie de nazis bewakers van gevangenis".

A : Deze opmerking was meer een allegatie naar de verzoening van twee personen met uitgaande posities, wat Boris klaarblijkelijk niet begreep.

V:Hebt U iets te verbeteren of bij te voegen aan uw verklaring ?

A : Nee.

V :Meester hebt U een opmerking betreffende het verloop van het verhoor ?

A : Er is sprake geweest van een intern/extern onderzoek, waarop de conclusies waren dat de aantijgingen niet gegrond waren. Wij nodigen de openbare ministerie uit om de mededeling van het onderzoek te bevelen. Het onderzoek en de dading tussen Mijnheer AA en voormalige werkegever lijken strafrechtelijke feiten minstens grove miskenningen van de wetgeving op het welzijn van arbeid te hebben bedekt.

Ik heb mijn verklaring gelezen.

Ik wens er niets aan toe te voegen of te verbeteren.

Ik neem er kennis van dat ik kosteloos een kopie van de tekst van mijn verhoor kan verkrijgen.
Ik antwoord hierop(positief) en u overhandigt mij nu een kopie.

Het verhoor wordt beëindigd op 12/03/2024 om 18:15 uur.

Na lezing volhardt en tekent.